

한전KPS(주) 상임감사

통 보 요 구

일련번호 2025-■■■■■전력지사-002

제 목 현장대리인 선임 및 운영 부적정

관계부서 ▲▲▲▲▲

조치부서 ▲▲▲▲▲

내 용

1. 업무개요

■■■■■전력지사는 감사대상기간 중 [표 1]과 같이 △△△△공사(이하 ‘발주자’라 한다)로부터 “■■■■■전력지사(◇◇지점_◇◇전력지사) 가공송전순시점검 위탁공사(2024.01.01.~2024.12.31. / 1,511백만 원)” 등 14건의 공사(이하 ‘해당 수주공사’라 한다)를 수주하였고, 관련 법령 및 공사계약에 따라 법적 자격 기준을 충족하는 현장대리인¹⁾을 임명하여 공사현장에서 발생하는 모든 업무에 대해 관리, 감독하는 임무를 수행하며 해당 수주공사를 운영하도록 하였다.

[표 1] 지점별 현장대리인 운영현황('24.12월 기준)

연도	공사명	공사기간	준공금액	지점	발주자	현장대리인	관련자격
'24년	■■■■■전력지사(◇◇지점_◇◇전력지사) 가공송전순시점검 위탁공사	'24.01.01.~12.31.	1,511백만 원	◇◇지점	◇◇전력	000 (지점장)	전기공사기술자(고급)
	■■■■■전력지사(◇◇지점_★★본부) 가공송전순시점검 위탁공사	'24.01.01.~12.31.	309백만 원		★★본부	000 (지점장)	
	■■■■■전력지사(○○지점_○○전력지사) 가공송전순시점검 위탁공사	'24.01.01.~12.31.	2,476백만 원	○○지점	○○전력	000 (지점장)	
	■■■■■전력지사(○○지점_동★★전력지사) 가공송전순시점검 위탁공사	'24.01.01.~12.31.	634백만 원		동★★전력	000 (선임과장)	
	■■■■■전력지사(●●지점_●●전력지사) 가공송전순시점검 위탁공사	'24.01.01.~12.31.	1,960백만 원	●●지점	●●전력	000 (지점장)	
	■■■■■전력지사(●●지점_●●●전력지사) 가공송전순시점검 위탁공사	'24.01.01.~12.31.	387백만 원		●●●전력	000 (지점장)	
	■■■■■전력지사(◎◎지점_◎◎전력지사) 가공송전순시점검 위탁공사	'24.01.01.~12.31.	2,273백만 원	◎◎지점	◇◇전력	000 (지점장)	
	■■■■■전력지사(◎◎지점_동부전력지사) 가공송전순시점검 위탁공사	'24.01.01.~12.31.	892백만 원		◎◎전력	000 (지점장)	

1) 현장대리인:공사 현장에 상주하여 공사현장의 제반사항을 처리하는 책임자로 회사를 대표하고 현장에서 발생하는 모든 업무에 대해 관리, 감독하는 임무를 수행하는 자

■■■■ 전력지사(☆☆지점 ∇∇본부) 가공송전순시점검 위탁공사	'24.01.01.~12.31.	1,204백만 원	☆☆지점	∇∇본부	000 (지점장)
■■■■ 전력지사(☆☆지점 ○○전력지사) 가공송전순시점검 위탁공사	'24.01.01.~12.31.	2,314백만 원		○○전력	000 (지점장)
■■■■ 전력지(○○지점 ∇∇본부) 가공송전순시점검 위탁공사	'24.01.01.~12.31.	2,246백만 원	○○지점	∇∇본부	000 (지점장)
■■■■ 전력지사(★★지점 ○○전력지사) 가공송전순시점검 위탁공사	'24.01.01.~12.31.	442백만 원	★★지점	○○전력	000 (선임과장)
■■■■ 전력지사(★★지점 ∇∇전력지사) 가공송전순시점검 위탁공사	'24.01.01.~12.31.	1,247백만 원		∇∇전력	000 (선임과장)
■■■■ 전력지사(★★지점 □□전력지사) 가공송전순시점검 위탁공사	'24.01.01.~12.31.	1,380백만 원		□□전력	000 (선임과장)

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

2. 현장대리인 부재시 발주자 승인누락

가. 판단기준

「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치)와 제100조(과태료)에 따라 건설사업자는 건설공사의 시공관리, 그 밖에 기술상의 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치해야 하며, 건설공사 현장에 배치된 공사현장대리인(건설기술인)은 발주자의 승낙을 받지 않고 정당한 사유없이 그 건설공사 현장을 이탈시 과태료가 부과되는바, 현장대리인 부재시에는 대리인 변경계 등을 통해 발주자의 승인을 받아야 한다.

건설산업기본법 中 발췌

○ 제40조(건설기술인의 배치)

- ① 건설사업자는 건설공사의 시공관리, 그 밖에 기술상의 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하여야 한다.
- ② 건설공사 현장에 배치된 건설기술인은 발주자의 승낙을 받지 아니하고는 정당한 사유 없이 그 건설공사 현장을 이탈하여서는 아니 된다.

○ 제100조(과태료)

- ② 제40조 제2항을 위반하여 건설공사의 현장을 이탈한 건설기술인

또한, 「공사계약일반조건」 제14조(현장대리인)에 따라 계약상대자는 계약된 공사에 적격한 공사현장대리인(건설산업기본법시행령 제35조 [별표5] 등 공사

관련 법령에 따른 기술자 배치기준에 적합한 자를 말한다.)을 지명하여 발주자에게 통지하고, 공사현장대리인은 공사현장에 상주하여야 한다. 따라서, ■■■ 전력지사는 관련법령 및 공사계약이 정한바에 따라 자격을 갖춘 현장대리인을 배치하고 부득이한 사유로 부재시에는 서면등을 통해 발주자의 승인을 받아야 한다.

'24년 공사계약일반조건 中 발췌

○ 제14조(공사현장대리인)

- ① 계약상대자는 계약된 공사에 적격한 공사현장대리인(건설산업기본법시행령 제35조 [별표5] 등 공사관련 법령에 따른 기술자 배치기준에 적합한 자를 말한다.)을 지명하여 발주자에게 통지하여야 한다
- ② 공사현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 현장감독직원의 요청에 따라 자기책임하에 공사현장의 단속 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다.

건설산업기본법 시행령 현장대리인(건설기술자) 배치기준 [별표 5] 발췌

○ [별표 5] 공사예정금액의 규모별 건설기술인 배치기준

공사예정금액의 규모	건설기술자의 배치기준
30억원 미만	1. 산업기사 이상 자격취득자로서 해당 직무분야에 3년 이상 실무에 종사한 자 2. 「건설기술 진흥법」에 따른 건설기술자 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 가. 해당 직무분야의 중급기술자 이상인 자 나. 해당 직무분야의 초급기술자로서 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무에 3년 이상 종사한 자

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ■■■ 전력지사의 '24년 한해동안 현장대리인 운영현황을 확인한 결과 [표 2]와 같이 322일간 현장대리인 부재시(교육, 휴가, 출장 등) 발주자의 승인없이 현장대리인이 공사현장에 상주하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 2] 현장대리인 부재시 발주자 미승인 내역('24년 기준)

연도	부서	발주자	현장대리인	선임기간	부재기간(일)	
'24년	◇◇지점	◇◇전력	○○○(선임과장)	'24.01.01.~10.27.	34.5	
			○○○(지점장)	'24.10.28.~12.31.	23.5	
		★★본부	○○○(선임과장)	'24.01.01.~10.27.	34.5	
			○○○(지점장)	'24.10.28.~12.31.	23.5	
	소계					58
	○○지점	○○전력	○○○(지점장)	'24.01.01.~10.27.	45	
			○○○(지점장)	'24.10.28.~12.31.	9	
		동★★전력	○○○(선임과장)	'24.01.01.~12.31.	39	
	소계					93
	●●지점	●●전력	○○○(지점장)	'24.01.01.~06.30.	10	
			○○○(지점장)	'24.07.01.~12.31.	14	
		●●●전력	○○○(지점장)	'24.01.01.~06.30.	10	
			○○○(지점장)	'24.07.01.~12.31.	14	
	소계					24
	○○지점	○○전력	○○○(지점장)	'24.01.01.~12.31.	31.5	
		○○전력				
	소계					31.5
	☆☆지점	▽▽본부	○○○(지점장)	'24.01.01.~12.31.	38	
		○○전력				
	소계					38
	○○지점	▽▽북부	○○○(지점장)	'24.01.01~02.12.	3	
			○○○(지점장)	'24.02.13.~12.31.	34	
	소계					37
	★★지점	○○전력	○○○(선임과장)	'24.01.01.~12.31.	40.5	
		▽▽전력				
		□□전력				
	소계					40.5
합계					322	

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

또한, 지점별 현장대리인 부재시 대체 선임자격자를 확인한 결과 [표 3] 과 같이 ① ●●지점(●●전력, ●●●전력)의 경우는 감사대상기간('21.01.01. ~ '24.12.31.) 전체에 걸쳐 현장대리인 부재시 대행하여 업무를 수행할수 있는

자격자가 없었으며, ② ◇◇지점(◇◇전력, ★★본부)의 경우는 현장작업조원, ③ ○○지점의 경우 외물접촉고장 등의 설비사고 예방을 위한 전담업무 수행 직원, ④ ☆☆지점의 경우는 사업소공무관리 직원이 관련조건을 충족하는 것으로 확인되었다. 다만, 해당 직원들의 경우는, 관련법령에서 규정한 공사 현장에 상주하여 공사현장의 제반사항을 처리하는 책임자로 회사를 대표하고 현장에서 발생하는 모든 업무에 대해 관리, 감독하는 임무를 수행해야 하는 현장대리인의 역할을 수행하기에는 어려움이 있다고 판단된다.

[표 3] 지점별 현장대리인 부재시 대체선임자격자 내역

부서	발주자	현장대리인	선임기간	대체선임자격자
◇◇지점	◇◇전력	000(4직급/선임과장)	'21.01.01.~'24.10.27.	000(5직급/주임)
		000(4직급/지점장)	'24.10.28.~'24.12.31.	000(5직급/주임)
	★★본부	000(5직급/주임)	'21.01.01.~'23.07.20.	000(5직급/주임)
		000(4직급/선임과장)	'23.07.21.~'24.10.27.	000(5직급/주임)
		000(4직급/지점장)	'24.10.28.~'24.12.31.	
○○지점	○○전력	000(4직급/지점장)	'21.01.01.~'23.07.12.	000(4직급/과장)*
		000(4직급/지점장)	'23.07.13.~'24.10.27.	
		000(4직급/선임과장)	'24.10.28.~'24.12.31.	000(4직급/과장)*
	동★★전력	000(4직급/과장)	'21.01.01.~'22.05.11.	000(4직급/과장)*
		000(4직급/선임과장)	'22.05.12.~'24.12.31.	000(4직급/과장)*
●●지점	●●전력, ●●●전력	000(3직급/지점장)	'21.01.01.~'23.02.16.	-
		000(4직급/지점장)	'23.02.17.~'24.06.30.	-
		000(3직급/지점장)	'24.07.01.~'24.12.31.	-
○○지점	동부전력, ○○전력	000(4직급/과장)	'21.01.01.~'21.03.31.	000(4직급/과장)
		000(4직급/지점장)	'21.04.01.~'23.07.12.	
		000(4직급/지점장)	'23.07.13.~'24.12.31.	
☆☆지점	▽▽본부, ○○전력	000(4직급/지점장)	'21.01.01.~'22.10.24.	-
		000(4직급/지점장)	'22.10.25.~'24.12.31.	000(4직급/공무담당)
○○지점	▽▽본부	000(4직급/지점장)	'21.01.01.~'24.02.12.	000(4직급/대리)
		000(3직급/지점장)	'24.02.13.~'24.12.31.	
★★지점	○○전력, ▽▽전력, □□전력	000(3직급/지점장)	'21.01.01.~'21.12.31.	000(4직급/선임과장), 000(4직급/공무담당)
		000(4직급/선임과장)	'22.01.01.~'23.12.31.	000(3직급/지점장), 000(4직급/공무담당)
			'24.01.01.~'24.12.31.	000(4직급/공무담당)

* 000(과장), 000(과장), 000(과장)의 경우는 해당기간 외물접촉고장 등의 설비사고 예방을 위해 단독업무 수행

추가로, 발주자의 건설공사분야 안전작업수칙²⁾에 따르면 작업책임자는 동일 공사가 다수의 장소에서 작업이 동시에 시행되는 경우 및 부득이 심야 긴급 작업이 필요한 경우에는 동등 이상의 자격을 갖춘 자에게 작업책임자가 역할을 수행하도록 하고 있다.

건설공사분야 안전작업수칙 中 발췌

○ 1.1.5조 작업관리 관계자의 정의

① 업무담당자

업무담당자는 KEPCO의 공사시공부서장이 임명하는자를 말한다.

⋮

③ 작업책임자

1. 작업책임자는 작업 시행의 책임자로서 공사현장의 안전 확보를 위하여 작업 전반의 업무와 소속직원을 직접 지휘하는 자를 말한다. 산업안전보건법상 관리감독자 역할을 수행하며(다만, 시공관리책임자가 안전보건관리책임자로 선임된 경우는 제외), 전기공사의 경우 작업책임자는 **전기공사업법 제17조³⁾에 따라 선임된 시공관리 책임자**를 말한다.

2. **작업책임자는 공사계약전별 선임하여 현장에서 상주함을 원칙으로 한다.** 다만, 동일 공사가 다수의 장소에서 작업이 동시에 시행되는 경우 및 부득이 심야 긴급 작업이 필요한 경우에는 동등 이상의 자격을 갖춘 자에게 작업책임자의 역할을 수행하게 할 수 있다.

전기공사업법 제 16조 2항에 따른 전기공사기술자의 시공관리 구분

전기공사업법 시행령[별표4] 中 발췌

1. 특급 전기공사 기술자 또는 고급 전기공사 기술자	○ 모든 전기공사
2. 중급 전기공사 기술자	○ 전기공사 중 사용전압이 100,000볼트 이하인 전기공사
3. 초급 전기공사 기술자	○ 전기공사 중 사용전압이 1,000볼트 이하인 전기공사

마지막으로, 현장대리인 선임을 위한 기술인력이 부족한 원인을 확인한 결과, 송전담당원의 경우 응시자격으로 송전전기원자격증⁴⁾ 소지자를 대상으로 채

2) 건설공사분야 안전작업수칙 : △△△△공사(이하 “KEPCO”라 한다)와 관련된 설비의 건설 및 운영 등의 업무를 수행함에 있어 안전사고의 방지를 위하여 제정('22.10.21. 최초 제정 및 '24.12.17. 제1차 개정)

3) 전기공사업법 제17조 (시공관리책임자의 지정) : 공사업자는 전기공사를 효율적으로 시공하고 관리하게 하기 위하여 제16조제2항에 따른 전기공사기술자 중에서 시공관리책임자를 지정하고 ~ 발주자에게 알려야한다

4) 송전전기원자격증 : 대한전기협회 전력기술교육원에서 발행한 민간자격증

용을 시행하며 채용자 중 다수가 전기관련 국가기술자격을 소지하고 있지 않아서 입사이후 경력조건을 충족한 이후에도 현장대리인 선임 조건을 갖추지 못하는 것으로 확인되었다.

3. 현장대리인 중복선임시 발주자 승인 누락

가. 판단기준

「건설산업기본법 시행령」 제35조(건설기술인의 현장배치 기준 등)에 따라, 1명의 건설기술인을 2개의 건설공사 현장에 배치코자 하는 경우, 건설사업자는 공사품질 및 안전에 지장이 없는 범위에서 발주자의 승낙을 받아야 한다. 따라서, ◇◇지점 등은 현장대리인을 중복선임하여 배치하는 것에 대하여 서면등을 통해 발주자에게 승낙을 받았어야 했다.

건설산업기본법 시행령 中 발췌

○ 제35조(건설기술인의 현장배치기준 등)

③ 건설사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사에 대해서는 공사품질 및 안전에 지장이 없는 범위에서 발주자의 승낙을 받아 1명의 건설기술인을 2개의 건설공사 현장에 배치할 수 있다.

1. 공시예정금액 5억 원 미만의 동일한 종류의 공사로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사가 동일한 시·특별시, 광역시 및 특별자치시를 포함한다·군의 관할지역에서 시행되는 공사
나 시·특별시, 광역시 및 특별자치시를 포함한다·군을 달리하는 인접한 지역 에서 시행되는 공사로서 발주자가 사공관리 기타 기술상 관리에 지장이 없다고 인정하는 공사
2. 이미 사공중에 있는 공사의 현장에서 새로이 행하여지는 동일한 종류의 공사

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ■■■■전력지사의 현장대리인 중복선임 및 발주자 승인내역을 점검한 결과, [표 4]와 같이 ◇◇지점 등 5개지점 11개공사현장 모두에서 현장대리인을 중복선임하여 배치 했음에도 서면등을 통해 발주자에게 승낙을 받지 않은 것으로 확인되었다.

[표 4] 현장대리인 중복선임 및 발주자 승인여부

부서	발주자	현장대리인	선임기간	승인여부(O,X)
◇◇지점	◇◇전력, ★★본부	○○○(4직급/선임과장)	'23.07.21.~'24.10.27.	X
		○○○(4직급/지점장)	'24.10.28.~'24.12.31.	X
●●지점	●●전력, ●●●전력	○○○(3직급/지점장)	'21.01.01.~'23.02.16.	X
		○○○(4직급/지점장)	'23.02.17.~'24.06.30.	X
		○○○(3직급/지점장)	'24.07.01.~'24.12.31.	X
○○지점	○○전력, ○○전력	○○○(4직급/과장)	'21.01.01.~'21.03.31.	X
		○○○(4직급/지점장)	'21.04.01.~'23.07.12.	X
		○○○(4직급/지점장)	'23.07.13.~'24.12.31.	X
☆☆지점	▽▽본부, ○○전력	○○○(4직급/지점장)	'21.01.01.~'22.10.24.	X
		○○○(4직급/지점장)	'22.10.25.~'24.12.31.	X
★★지점	○○전력, ▽전력, □□전력	○○○(3직급/지점장)	'21.01.01.~'21.12.31.	X
		○○○(4직급/선임과장)	'22.01.01.~'24.12.31.	X

* 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

감사인 및 관계부서 의견

■■■■■전력지사는 현장대리인 선임 및 운영과정에서 일부 미흡한 사실은 인정하면서도, 현장부서내 현장대리인 선임자격을 갖춘 인력이 부족한 상황에서 발주자가 관련법률이 정한대로 현장대리인을 운영할 것을 요청하고 있어서 사업운영에 어려움이 있다고 대답하였다. 이와 관련하여, 주관부서인 ▲▲▲▲▲에 해당 의견을 전달하였고, ▲▲▲▲▲는 이전부터 해당 문제점을 인지하고 4직급 지점장 보직 임명기준(7차개정, '22.05.30.) 개정을 통하여 4직급 지점장 신규 임명시 현장대리인 지정이 가능한 자격자(전기공사 기술자 고급 이상 소지자)를 대상으로 신규 지점장 보직부여를 시행하는 등의 자체 노력을 하고 있으나 부족함이 있다고 답변하였다. 따라서, 가공송전 경상공사의 안정적 운영 및 강화된 안전관련 법규 등을

고려하면 기존직원에 대한 자격취득을 독려하고, 신규채용 및 직급전환(5직급→4직급)시 자격증 소지자를 우대하는 등의 방안을 통한 기술인력 양성이 필요하다고 판단된다. ▲▲▲▲▲ 역시 감사결과를 바탕으로 기존직원에 대한 자격취득을 독려하고, 인사혁신처 등과의 협의를 통해 채용 및 직급전환시 국가기술자격소지자에 대한 우대방안 등을 검토하여 지속적인 기술인력 양성을 통해 안정적으로 가공송전 경상공사가 운영될수 있도록 개선방안을 도출 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▲▲▲▲▲장은 관련 법령 및 공사계약에 따라 법적 자격 기준을 갖춘 현장대리인이 공사현장의 책임자로 임명되어 가공송전 경상공사가 안정적으로 운영될 수 있도록 중장기적인 개선방안을 수립하시기 바랍니다